辰溪辰阳“5·1”一般机械伤害事故调查报告

2024年5月1日14时50分许，湖南省怀化市辰溪县辰阳镇桑木桥村发生一起一般机械伤害生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失约135.3万元。

接到事故报告后，辰溪县委县政府主要领导高度重视，立即安排县委常委、常务副县长谭*勤坐镇指挥，由政法委副书记谢*带领县政法委、县政府办、县司法局、县公安局、县应急管理局等部门和辰阳镇人民政府开展应急救援和善后处置工作。并就事故相关情况及时上报省市有关部门，市安委办对该起事故调查进行了挂牌督办[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省人民政府关于印发<湖南省生产安全事故调查处理办法>的通知》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规及规定，5月7日，辰溪县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县商务局、辰阳镇人民政府为成员单位的辰溪辰阳“5·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），调查组由县委常委、常务副县长谭*勤任组长，县应急管理局党委书记、局长谢*喜任第一副组长，县政府办副

[1]2024年5月2日《怀化市安全生产委员会办公室生产安全事故查处挂牌督办通知书》（怀安办函〔2024〕42号）。

主任张*、县应急管理局党委委员、副局长陈*敏任副组长，下设技术组、综合管理组、责任追究组，聘请市应急专家库成员梁*、彭*解参与调查，全面开展事故调查工作。邀请辰溪县纪委监委成立追责问责审查调查组同步开展工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规及规定，通过现场勘察、检验检测、调查取证、查阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，辰溪辰阳“5·1”机械伤害事故是一起因废品回收店非法组织生产经营、加工作业场所不具备安全生产条件、现场管理混乱、作业人员安全意识淡薄、违规操作导致的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

2000年6月，杨*银和姜*英（杨*银妻子）夫妻2人从中方县来到辰溪县从事废品回收经营。并于2003年3月17日，以姜*英的名义办理了工商《营业执照》[2]，注册号：43122300****;

[2]原《城乡个体工商户管理暂行条例》（2011年11月1日废止)，《个体工商户条例》中华人民共和国国务

注册行业类别：批发和零售业；核准日期为2005年7月12日；住所：辰阳镇龙头井街；经营范围：生产性、非生产性废旧物资（不含报废汽车）收购、销售；经营地点：东星桥附近的一个门面，主要回收薄膜、塑料、食品袋等废品销往怀化。后因多年《营业执照》未年检[3]，2009年10月16日被原工商行政管理部门依法吊销[4]。姜*英和杨*银夫妻2人在无相关证照的情况下，依然以杨*银为主，并在辰阳镇龙头井街辰阳大市场后门停车场垃圾站隔壁租用2间门面（约70平方米）长期非法从事废品回收经营活动。随着业务规模不断扩大，杨*银于2018年在辰阳镇****五组金太阳汽车维修厂停车场后面租赁2间门面，购买并安装了一台二手泡沫热熔机，用于将收购的废旧泡沫进行破碎、热熔、成坨加工处理，直至持续到事故发生之日。该加工作业场所日常从事作业和管理为杨*银1人，加工量特别大时，临聘1人，协助杨*银进行生产加工。

（二）事故相关单位基本情况

辰溪县老李机械加工店，实际经营负责人为李*海，于2000

院令第596号实施）第二条：有经营能力的城镇行业人员、农村村民以及国家政策允许的其他人员，可以申请从事个体工商业经营，依法核准登记后为个体工商户。第三条：个体工商户可以在国家法律和政策允许的范围内，经营工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业及其他行业。

第四条：个体工商户，可以个人经营，也可以家庭经营。个人经营的，以个人全部财产承担民事责任；家庭经营的，以家庭全部财产承担民事责任。

[3]原《城乡个体工商户管理暂行条例》（2011年11月1日废止），《个体工商户条例》中华人民共和国国务院令第596号实施）第十条：个体工商户应当每年在规定时间内，向所在地工商行政管理机关办理验照手续。逾期不办理且无正当理由的，工商行政管理机关有权收缴营业执照。

[4]原《城乡个体工商户管理暂行条例》（2011年11月1日废止），《个体工商户条例》中华人民共和国国务院令第596号实施）第二十二条：个体工商户违反本条例第七条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条的规定，由工商行政管理机关根据不同情况分别给予下列处罚：（一）警告；（二）罚款；（三）没收非法所得；（四）责令停业营业；（五）扣缴或者吊销营业执照。以上处罚，可以并处。违反治安管理的，由公安机关依照有关规定处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

年10月23日办理了工商《营业执照》,注册号:43122360005****。2015年6月11日被注销。2019年12月2日在辰溪县市场监督管理局重新进行了登记，统一社会信用代码为：92431223MA******4P，类型：个体工商户，经营者：李*海，身份证号为：4330231966*******12，组成形式：个人经营，经营场所：湖南省怀化市辰溪县辰阳镇********号，经营范围：机械加工服务、农具修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，注册日期：2019年12月02日。从业人员为3人，加工店面积约100平方米。

（三）事故相关设备基本情况

事故设备为卧式双轴800型泡沫热熔机，是杨*银购买的二手加工设备，无说明书。主电机型号为YE2-180L-4，22kW；变速箱型号为NMRV150，传动速比为80∶17.5转/分钟。主加热设备功率900W，辅助加热功率300W。泡沫热熔机底座高0.15m，设备高0.95m，总高1.1m；设备长1.8m，宽为1.7m；进料口为长方形，其外型规格为1.06m×1.0m（宽×高），其内型规格为0.81m×0.74m，（宽×高）。进料口距墙0.48m，进料口与一级刀头0.5m，最近距离0.4m，水平距离上料口距离刀头仅0.28m。进料口底板安装有一挡板，其规格为1.06m×0.2m（长×高）。

（四）事故相关人员基本情况

1.事故死亡者基本情况

蒋*清：男，汉族，45 岁，群众，湖南辰溪人，身份证号码：4330231979******77，家庭住址：辰溪县辰阳镇辰溪****村，长期在辰溪县老李机械加工店做事，但与该店未签订劳动合同关系。

2.事故相关人员基本情况

杨*银：男，汉族，56 岁，群众，中方县铁坡镇培丰村新屋组人，身份证号码：4330011967******13，系姜*英丈夫，目前租住在辰阳镇丹山社区东星桥附近，是废品回收店和泡沫加工作业场所的实际经营负责人。

姜*英：女，汉族，56 岁，群众，中方县铁坡镇培丰村新屋组人，身份证号码：4330011967******40，系杨*银妻子，目前租住在辰阳镇丹山社区东星桥附近，协助杨*银处理废品回收和生产加工经营活动。

李*海：男，汉族，58 岁，群众，辰溪县辰阳镇龙头井街三组人，身份证号：4330231966******12，家庭住址：辰溪县辰阳镇龙头井街三组，是老李机械加工店的实际经营负责人。

（五）事故单位安全管理情况

1.事故单位安全管理情况

杨*银和姜*英废品回收店于 2003 年注册成立，因多年未年检，2009 年工商《营业执照》被原工商行政管理部门依法吊销。2018 年，杨*银在辰阳镇桑木桥村*组金太阳汽修厂停车场后面租赁 2 间门面作为废品回收加工作业场所进行废旧泡沫碎熔加

工。自2009年工商《营业执照》被依法吊销至事故发生之日，一直以杨*银为主，无证无照长期从事废品回收和对废旧泡沫进行碎熔加工生产经营活动，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四条[5]、第二十条[6]、《个体工商户条例》第二条[7]和《再生资源回收管理办法》第二条、第六条和第七条[8]之规定，不符合对生产经营单位[9]规定的安全生产条件。杨*银作为该店和加工场所的实际经营负责人[10]，未依法履行本回收店和加工场所的安全生产相关职责规定[11]。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[7]《个体工商户条例》第二条：有经营能力的公民，依照本条例规定经工商行政管理部门登记，从事工商业经营的，为个体工商户。

[8]《再生资源回收管理办法》第二条：本办法所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。

《再生资源回收管理办法》第六条：从事再生资源回收经营活动，必须符合工商行政管理登记条件，领取营业执照后，方可从事经营活动。

《再生资源回收管理办法》第七条：从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后30日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。

《中华人民共和国安全生产法》释义（主编 尚勇、张勇 中国法制出版社）第二条：2.法律适用的主体范围。依照本条规定，本法适用的主体范围，是在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其性质如何、规模大小，只要是在中华人民共和国领域内从事生产经营活动，都应遵守本法的各项规定。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产

2.事故相关单位安全管理情况

李*海作为老李维修加工店实际经营负责人，安全意识淡薄，安全管理能力不强，日常管理中对该店从业人员安全教育培训工作不到位[12]。

（六）事故发生经过

2024 年 4 月 27 日，杨*银来到辰溪县辰阳镇*******号辰溪县老李机械加工店里，要求对辰阳镇****五组金太阳汽修厂停车场后面的泡沫碎熔加工场所出现故障的泡沫热熔机进行维修（因设备传动链条经常松动，影响正常使用，并在 4 月 25 日进行泡沫碎溶加工作业时，链子掉了）。当日，李*海陪同杨*银来到泡沫加工场所里，对设备进行了查看。李*海查看后，确认可以维修，但需增加一个装置，随即要求店主杨*银负责购买所需相关的配件，并送到李*海维修加工店里进行加工。

4 月 29 日上午，杨*银将购买的配件送到老李机械加工店里，李*海随即向杨*银提出，安装时需要请 1 个人协助，杨*银表示同意，并把加工场所的钥匙交给李*海，要他有空就去安装，安装好了后通知杨*银来验收就行了。

5 月 1 日上午，李*海在自己的店里将维修配件加工好后，

工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

大约 10 时左右，李*海和蒋*清（死者）来到杨*银泡沫碎熔加工场所查看了一下需要维修的机器设备和维修场地，就维修事项进行了简单地交流，就各自回家吃中饭。13 时左右李*海和蒋*清带上相关维修工具来到杨*银泡沫热熔加工场所开始对设备进行维修。两人将加工好的装置安装在热熔机设备上，蒋*清启动开关，先后启动了 2 次设备，热熔机均能正常运行。14 时 20 分左右李*海打电话给杨*银，要求杨*银对维修好的设备进行验收。14 时 40 分左右杨*银从租住地乘坐三轮摩托车来到加工场所，手上抱着一个小孩（杨*银的孙子）。蒋*清当着杨*银的面启动了 2 次热熔机设备，杨*银感觉满意。李*海和蒋*清一边收拾维修工具，一边和杨*银商谈维修费时，杨*银请求他们将他自己以前拆下的链条防护罩帮忙安装一下，李*海和蒋*清按照杨*银的请求将防护罩装好。杨*银担心安装了防护罩会卡链条，就要求再试一下热熔机。14 时 50 分左右，杨*银要求离设备开关较近的蒋*清启动一下开关。蒋*清踩着进料口的泡沫上按下了启动开关，热熔机启动约 2 秒钟后，现场及周边人就听见蒋*清的哭喊声，李*海和杨*银随即发现蒋*清被热熔机一级刀头卷入了机子里，导致事故的发生。

（七）事故现场基本情况

事故现场位于辰溪县辰阳镇****五组金太阳汽车修厂停车场后面（图一）的泡沫碎熔加工场所，该场所为一层二间平房砖

混结构房，占地面积为 9.7m×7.8m＝75.66 ㎡。正面房子 2 间相通、里面没有隔墙，正面门右侧有间长 9.7m，宽 4.5m 偏房，车间长 9.7m，总宽 7.8m，两卷闸门安装高度 2.8m 正面墙高 3.5m，屋梁高 5.55m。

进入卷闸门可见到靠墙边装有 1 台卧式泡沫热熔机，其型号为卧式双轴 800 型泡沫热熔机，机尾距南侧墙 2.7m，距西侧墙 0.5m，近临墙有砖柱，砖柱宽 0.4m、厚 0.25m，砖柱距南面墙 3.1m，距泡沫热熔机仅 0.25m。泡沫电熔机电控部分安装在进料口侧面墙上，距离地面 1.2m 高处安装有一开关箱:外形尺寸 0.4m×0.3m×0.16m,(高×宽×厚),里面安装有一个 CDM10-250/3300，400V，200A 塑料外壳式断路器、控制 22kW 主电机。与开关箱同一墙面上，距离地面 1.4m 高处安装一块胶木板，外形尺寸：0.5m×0.4m，(高×宽)。胶木板上安装有一只记量用的电表；安装一个 CDM10-100/3300，400V，100A 塑料外壳式断路器，控制主加热装置；另外板上安装有 3 只空气开关，其中 1 只 63A，2 只 32A，分别控制辅助加热和室内照明用。

泡沫热熔机主电动机和变速器采用皮带传动，变速器与一级刀轴采用链条传动，一级刀轴与二级刀轴采用等速链条传动。变速器与一级刀轴的轴承基座破损。22kW 主电机接线为“鸡爪子”。主加热和辅助加热接线柱均为裸露状态，未设置隔离栅栏防护装置。靠北侧的墙与进料口之间堆放了从回收店转运来的废旧泡沫，

堆放高度达2.0m，距离进料口仅0.4m，且有大小不一的泡沫堆放在进料口处，其高度高出进料口底板。距离进料口1.0m处有一只左脚鞋子，鞋背面有一被利器撕开的裂痕。靠近南侧墙角下有一条切割成三段的皮带。靠南侧墙及西侧墙上及加工场所内未见任何安全警示标志，无岗位责任制、无相关安全管理制度、操作规程，无设备运行及相关维修记录等（图片二）。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。按事故经济损失统计规范计算，直接经济损失约135.3万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故应急处置情况

事故发生后，李*海马上扔掉手上的工具，去关掉泡沫热熔机电源开关，此时蒋*清的左下肢（脚）被卷入机器里面，右下肢（脚）在设备进料口，背靠着一级轴的刀头，整个人坐在进料口的底板上，李*海喊一下蒋*清并摸了一下他的头，发现蒋*清已满头大汗，只是有意识的点点头。于是李*海大喊：“救人，救人”。隔壁藕煤厂的周*文听到后，来到事故发生地，看到出事了，就迅速协助救援。杨*银将蒋*清抱在怀里，周*文到隔壁家里取了把菜刀，李*海用手反向转动皮带，使一级轴向相反方向转动，周*文用菜刀蒋*清身上的衣服和腰皮带（缠绕在刀头上）

割断，把蒋*清从热熔机的一级轴刀头上抬了出来。14 时 52 分，周*文拔打了“120”急救电话。

5 月 1 日 15 时 3 分，“120”急救车到了，当时体格检查，体温 36.4℃，脉搏 50 次/分，呼吸 10 次/分，血压 0/0。随即将蒋*清运往辰溪县人民医院。

15 时 20 分，“120”急救车将伤者蒋*清运到辰溪县人民医院，体格检查 36.5℃，脉搏 107 次/分，呼吸 24 次/分，血压测不出。诊断：①创伤失血性休克；②左侧腹部开放性损伤;肠外露；③左侧腹股沟区开放性损伤：左侧股、髂血管损伤；④左下肢毁损。

15 时 32 分，伤者突发呼吸心跳骤停、无动脉搏动，无心音，双侧瞳孔散大，对光反射消失。

15 时 43 分，经抢救于伤者恢复动脉搏动，心电监测脉搏 60 次/分，呼吸机控制通气 16 次/分，血压测 65/48,抢救成功。

16 时 44 分，伤者再次突发呼吸心跳骤停、无大动脉搏动，无心音，双侧瞳孔散大，对光反射消失。

17 时 17 分，经抢救于伤者恢复动脉搏动，心电监测脉搏 74 次/分，呼吸机控制通气 16 次/分，血压测 65/48,抢救成功。

17 时 27 分，伤者再次突发呼吸心跳骤停、无大动脉搏动，无心音，双侧瞳孔散大，对光反射消失，对伤者进行抢救。

18 时 13 分，伤者未恢复心跳，无动脉搏动，心电图监测呈

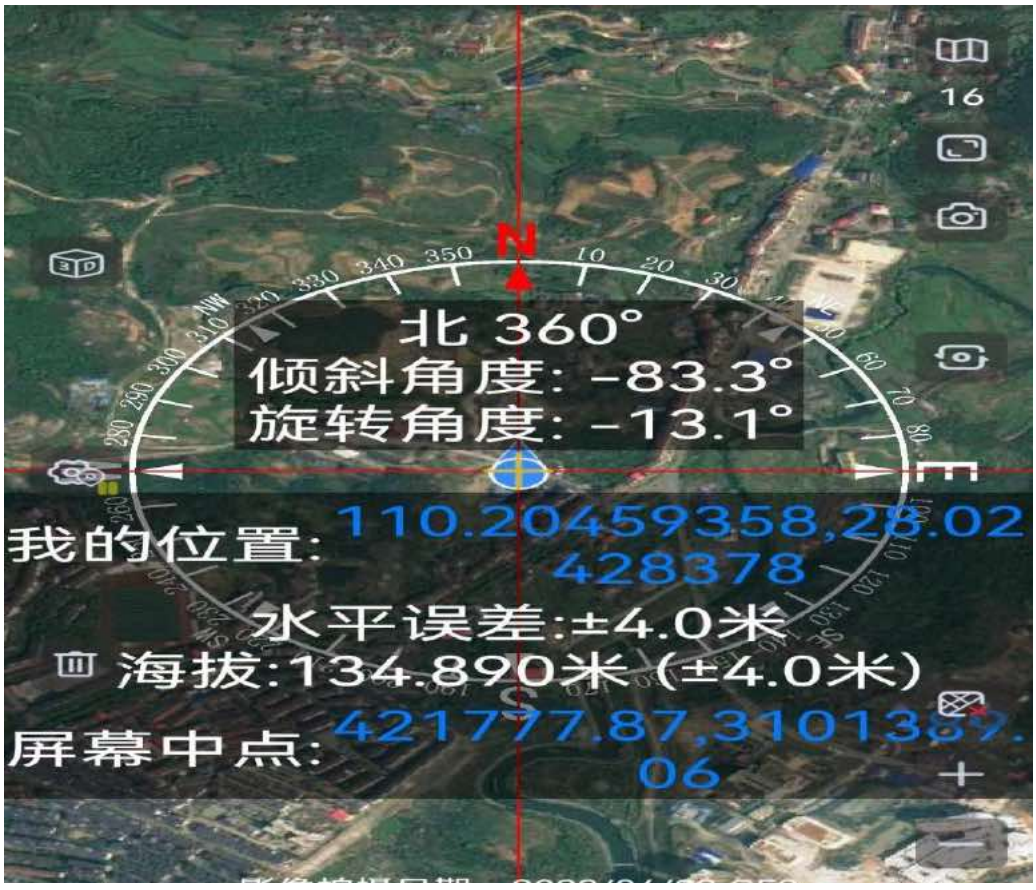
一直线，宣布临床死亡。

2.政府部门应急处置及善后工作情况

18 时 13 分，杨*银在县人民医院拔打“110”向辰溪县公安局指挥中心报警。接到报警事故信息后，县公安局指挥中心立即通知城北派出所赶赴事发现场，并向县应急指挥中心进行了报告。县应急指挥中心第一时间调度属地乡镇。同时，一并向县委县政府“两办”进行了报告。并立即安排县应急管理局工作人员赶赴事发现场。属地乡镇党委书记，分管安全副镇长和县应急管理局工作人员先后赶到事发现场。了解了事故发生经过、原因及相关情况等。县政法委、县政府办、县司法局、县公安局、县应急管理局、辰阳镇人民政府及时成立了事故善后处置小组，负责协调处理善后工作。

图片一:事故地理位置图


事故发
生地点


16
北 360°
倾斜角度: -83.3°
旋转角度: -13.1°
我的位置:
110.20459358,28.02
428378
水平误差:±4.0米
海拔:134.890米(±4.0米)
屏幕中点:
421777.87,3101357.
06

图片二:事故现场照片

杨*银泡沫碎熔加工外观



杨*银泡沫碎熔加工安装的卧式双轴 800 型泡沫热熔机



泡沫碎熔加工双轴 800 型泡沫热熔机的进料口及一级轴刀头



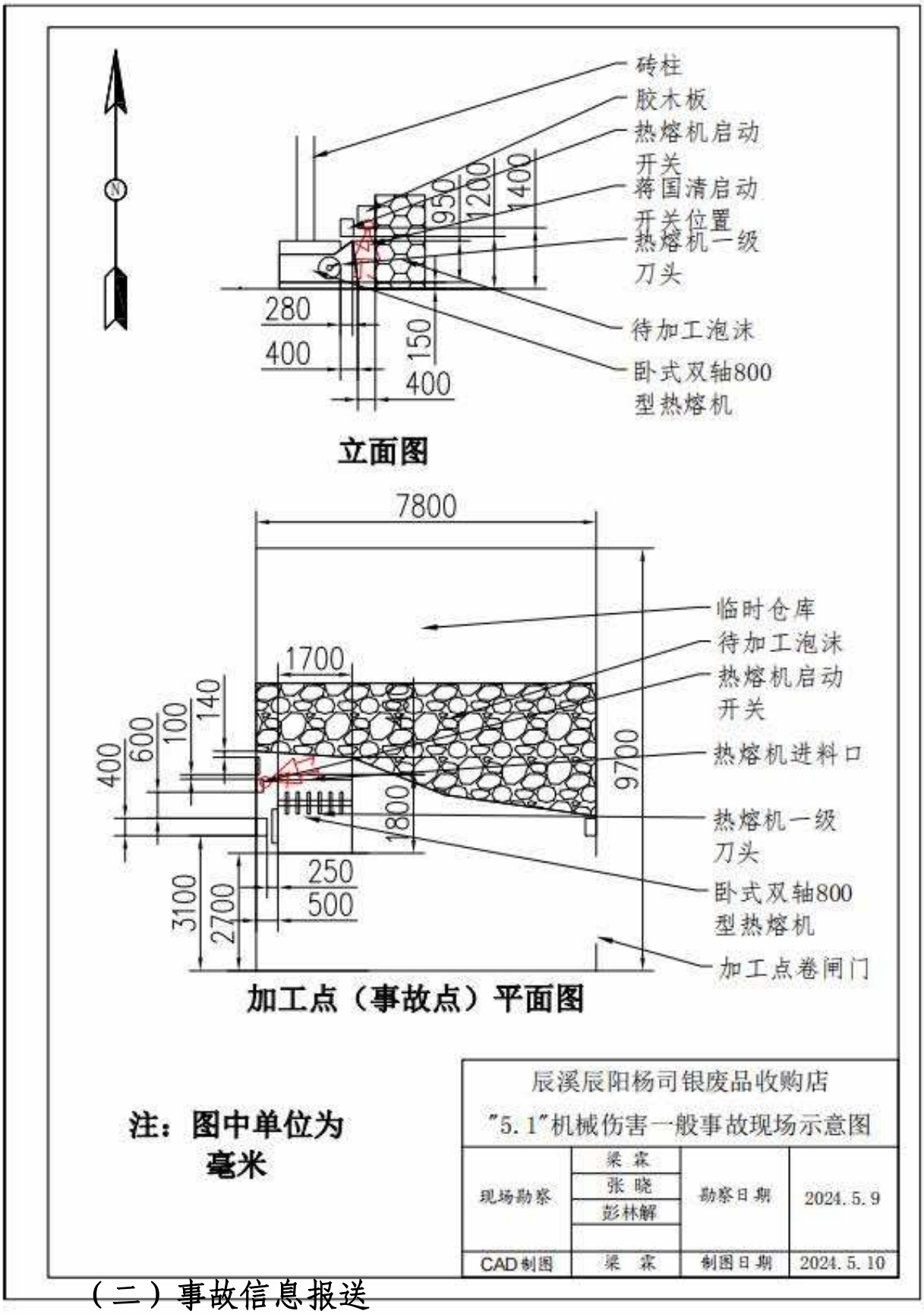
泡沫碎熔加工双轴 800 型泡沫热熔机的电气控制



死者蒋*清被刀头撕裂的左鞋







（二）事故信息报送

事故发生后，5 月 1 日 18 时 37 分，辰溪县公安局电话上报

辰溪县应急指挥中心，称辰溪县辰阳镇****五组金太阳汽修厂停车场后面一私人泡沫加工场所发生事故，作业人员蒋*清（死者）被卷入泡沫机里面。县应急指挥中心第一时间将该起事故掌握的基本情况通过电话的方式及时上报怀化市应急指挥中心。

（三）善后处理情况

由于死者家属提出的赔偿要求与事故单位未达成一致，事故单位无法接受，致使死者家属不同意将蒋*清（死者）遗体火化，遗体目前仍冷藏停放在辰溪县人民医院停尸房内，事故赔偿工作正在按法律程序进行。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门接报后快速反应，调度救援力量，及时上报事故信息。应急管理部门会同相关部门及时赶到事发现场，指挥事故处置。本次事故应急处置各部门协调联动，密切配合，工作开展安全有序，信息报送及时。现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序，无次生灾害，无衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.蒋*清安全意识淡薄，检修好设备试机时，因进料口废旧泡沫堆放高度超过进料口底板高度，左脚踩在泡沫上滑进到进料口运转中的一级刀头上，将人带进进料口造成事故发生。

2.杨*银购置二手设备安装不规范，热熔机距砖柱仅0.25m，距离墙体仅0.5m，操作人员启动设备时，只能绕道进料口位置，且废旧泡沫堆放位置不规范，安全通道不畅通。

（二）间接原因

1.杨*银废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，非法从事废品回收和废旧泡沫加工。

2.现场未具备安全生产条件。杨*银泡沫碎熔加工场所未采取有效安全防护措施;作业现场未悬挂设备操作规程、安全制度、安全警示标志；作业现场未给操作人员留设安全通道。

3.员工安全培训不到位。辰溪县老李机械加工店未对作业人员进行安全教育培训。查看现场时只注意加工维修有关事项，未对现场组织开展风险隐患辨识和安全教育培训。

4.行业监管、属地政府及其负有安全监管职责的相关部门检查监督不到位，未及时发现杨*银在桑木桥村五组金太阳汽修厂停车场后面非法从事废旧泡沫生产经营加工活动，长期处于失管状态。

四、事故性质

经调查认定，辰溪县辰阳镇杨*银废品回收店和泡沫碎熔加工场所发生的“5·1”机械伤害事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

五、事故有关责任单位及主要问题

（一）事故直接责任单位

杨*银废品回收店和泡沫碎熔加工场所存在的主要问题：杨*银（姜*英丈夫）于2009年营业执照被吊销后，一直未办理相关证照，非法从事生产经营活动，作业场所不具备《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规所规定的安全生产条件。杨*银作为实际经营负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》所规定的相关职责规定，长期非法从事废品收购和组织泡沫碎熔加

工生产经营活动。

（二）事故相关责任单位

辰溪县老李机械加工店存在的主要问题：经营负责人李*海安全意识淡薄，安全管理能力不强，作为该单位实际负责人，未依法履行法定职责，对店内作业人员安全教育培训工作不到位。

六、村支两委、党委政府、相关单位履职情况和存在的主要问题

（一）辰溪县辰阳镇桑木桥村民委员会（系事故发生地行政村）

1.基本情况。辰溪县辰阳镇桑木桥村村委会共7人，村书记、主任陈*为安全专干，村委委员田君分管安全工作，辖区内共有20个村民小组。

2.安全生产监管履职情况。2024年1-4月，村委会组织召开了季度安全生产工作例会、安全生产专题会议，协助属地政府开展了安全生产隐患排查整治工作。

3.存在的主要问题。对排查出的事故发生场所，存在未办理相关证照，不具备安全生产条件，并长期从事非法生产经营加工行为，未及时向属地政府和相关部门报告[13]。

（二）辰溪县辰阳镇人民政府（系事故发生地党委、政府）

1.基本情况。辰溪县辰阳镇党委政府负责依法行使政府管理和服务职能、履行属地安全生产管理责任。下辖10个内设机构、22个行政村（居委会）。2024年2月29日印发了《中共辰阳镇委员会辰阳镇人民政府关于调整辰阳镇2024年目标管理办法的

[13]《中华人民共和国安全生产法》第七十五条　居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

通知》（辰镇发〔2024〕8号），明确了党政领导及内设机构工作职责规定。党委副书记、镇长向*主持镇政府全面工作，副镇长邓*分管应急管理（负责安全生产（食品安全），防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、交通运输等突发事件的应急救援工作）、综合执法大队等。兼任应急管理办公室主任，负责社会治理、安全生产、防汛抗旱、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。成员有张*育、蒋*明、罗*花、谢*太、张*龙。夏*华为应急管理办公室实际负责人。李焕其为综合行政执法大队负责人[14]，负责安全生产、消防、森防及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境等方面日常执法和重大案件线索巡查，并以乡镇名义开展执法工作。辰阳镇人民政府编制有《安全生产应急预案》，及时应对辖区内各类突发事件。

2024年3月10日和3月15日，辰阳镇党委、政府分别印发了《中共辰阳镇委员会 辰阳镇人民政府关于印发辰阳镇安全生产工作实行“党政同责、一岗双责”和“三个必须”制度的通知》（辰镇发2024〕12号）、《中共辰阳镇委员会 辰阳镇人民政府辰阳镇党政领导干部安全生产“职责清单”》（辰镇发2024〕13号）和《中共辰阳镇委员会 辰阳镇人民政府辰阳镇党政领导干部安全生产年度“工作清单”》（辰镇发2024〕14号），明确了镇党委、政府和镇党政领导干部的安全生产工作职责。

2.安全生产监管履职情况。2024年1-5月，组织召开了季度安全生产工作例会、安全生产专题会议，制定有各类安全生产

[14]《中共辰溪县辰阳镇委员会辰溪县辰阳镇人民政府关于调整辰阳镇2024年目标管理办法的通知》（辰镇发2024〕8号）一、党政领导分工；二、组线人员；《辰阳镇“六办三中心一执法大队”工作职能》。

工作方案，组织开展了镇级领导带队大检查，部署安排了安全生产隐患大排查大整治等工作。

3.存在的主要问题。组织开展辖区内安全生产风险隐患排查整治、行政执法及“打非治违”等工作不到位，履行属地安全生产监管职责不细不实[15]。对事故发生的杨*银废品回收店及加工场所在未办理相关证照的情况下，长期非法从事生产经营加工行为失管失察。

（三）辰溪县商务局（系事故发生地行业主管部门）

1.基本情况。辰溪县商务局是县人民政府工作部门，为正科级，内设有办公室、商贸服务和流通业发展股等5个股室机构、2个二级事业单位[16]。主要职责共17项。其中商贸服务和流通业发展股负责再生资源回收、汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理。根据2024年2月19日县商务局印发的《中共辰溪县商务局党组关于调整局领导班子成员工作分工的通知》（辰商党组发〔2024〕1号）和《中共辰溪县商务局党组关于2024年度局内设股室及二级机构人事调整的通知》（辰商党组发〔2024〕2号），明确了局党组书记、局长米*勇主持全面工作；党组成员、副局长卢*军负责行政审批、应急管理和安全生产等方面工作，分管商贸服务和流通业发展股。任命李*为商贸服务和流通业发展股股长，钟*、欧*、张*孟为成员。

2.安全生产监管履职情况。2024年以来，县商务局党组召开安全生产会议5次。2024年1月26日，印发了《辰溪县商贸

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[16]《辰溪县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条：县商务局下设内设机构。

领域2024年安全生产打非治违工作方案》辰商字〔2024〕3号），将再生资源回收企业和个体工商户纳入检查对象并明确了检查内容[17]。2024年以来，形成《领导干部检查安全生产工作情况表》23份。在日常监督管理中，形成《商务服务业安全隐患整改告知单》3份，《安全生产专项检查情况表》4份。

3.存在的主要问题：县商务局作为行业监督主管部门[18]，日常组织开展废品回收生产经营单位检查不全面，不彻底；组织开展打非治违工作欠到位。虽将再生资源回收企业和个体工商户纳入了检查对象，也明确了检查内容，但未全面掌握主管行业内生产经营单位和个体工商户的基本情况和动态，对事发的废品回收店及加工场所在没有办理相关证照的情况下，长期从事非法生产经营加工活动失管失察。

（四）辰溪县市场监督管理局

1.基本情况。辰溪县市场监督管理局是县人民政府工作部门，内设有政策法规股（行政审批服务股）、信用监督管理股等13个内设机构和1个直属分局、5个片区市场监督管理所。主要职责有27项。其中政策法规股（行政审批服务股）承担规范行政执法行为和行政执法监督工作，负责各类市场主体注册登记信息的统计和分析，协助做好公开工作。信用监督管理股组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。指导查处无照生产经营

[17]《辰溪县商贸领域2024年安全生产打非治违工作方案》：三、主要任务 指导督促成品油流通、商场、超市、再生资源回收企业等商贸服务业的安全生产管理工作，对成品油流通、大型商场超市、再生资源回收企业等行业等实施安全监督管理。六、检查监督工作日安排 .其他商贸流通领域企业检查安排。对监管的其他商贸领域爆危险品流通企业如再生资源回收企业等，安排15个检查工作日。七、检查主要内容（三)再生资源回收企业检查内容(1)再生资源回收企业和个体工商户有无国定的经营场所是否办理营业执照以及相关手续。

[18]《再生资源回收管理办法》第十五条：商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

第十六条：商务部负责制定和实施全国范围内再生资源回收的产业政策、回收标准和回收行业发展规划。县级以上商务主管部门负责制定和实施本行政区域内具体的行业发展规划和其他具体措施。县级以上商务主管部门应当设置负责管理再生资源回收行业的机构，并配备相应人员。

和相关无证生产经营行为。根据2024年3月11日中共辰溪县市场监督管理局委员会印发的《关于调整辰溪县市场监督管理局党委成员分工的通知》（辰市监党字〔2024〕5号），明确党委书记、局长宋*良主持局党政全面工作。局党委委员、副局长杨*协助局长负责分管食品安全、行政审批、信用监管等工作。分管食安股、信用监管股等股室。2024年3月15日，中共辰溪县市场监督管理局委员会印发了《关于易家军等同志职务任免的通知》（辰市监党字〔2024〕6号），任命龚*同志为信用监督管理股股长。

2.查处无证无照经营履职情况。2024年3月12日，印发了《辰溪县市场监督管理局2024年查处无证无照经营工作方案》，明确了查处范围、查处重点（对象、区域、行业）、行动措施和时间安排等工作内容[19]。2024年以来，开展各类整治行动21次，出动执法人员200人（次），检查各类企业和个体工商户700余家，引导办理《营业执照》2316户。

3.存在的问题：县市场监督管理局作为负责市场主体统一登记和指导查处无证无照生产经营行为的主管部门[20]，指导查处无证无照生产经营个体户不全面、不彻底[21]，导致监管行业内存在无证无照、从事废品回收和加工的个体户长期非法组织生产经营

[19]《辰溪县市场监督管理局2024年查处无证无照经营工作方案》二、查处范围(一)应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为;(二)无须取得许可证或者其他批文件即可取得营业执照而未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为;五)办理注销登记或者被吊销营业执照，以及营业执照有效期届满后未按照规定重新办理登记手续，擅自继续从事经营活动的无照经营行为。三、查处重点(一)重点对象:涉及人民群众身体健康和生命财产安全、公共安全、安全生产的无证无照经营行为以及污染环境、引发环境污染事故和造成一定社会影响的无证无照经营活动。依法严格市场监管，摸排扰乱市场竞争秩序，损害经营者或者消费者的合法权益的涉黑涉恶涉乱行为线索。

[20]《无证无照经营查处办法》第六条：经营者未依法取得营业执照从事经营活动的，由履行工商行政管理职责的部门（以下称工商行政管理部门）予以查处。

[21]第二条：任何单位或者个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无照经营。

加工活动，对事发个体户无证非法组织生产经营加工行为失管失察。

七、对有关责任单位及人员处理建议

（一）建议不予追责人员

蒋*清，男，45岁，身份证：4330231979******77，系湖南省辰溪县辰阳镇辰溪煤矿解放村人。蒋*清在从事设备维修作业过程中，缺乏基本安全风险辨识能力和安全防范意识，未能采取正确措施进行作业，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员

杨*银无证无照长期非法从事废品回收和废旧泡沫碎熔生产经营加工活动，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条，《个体工商户条例》第二条和《再生资源回收管理办法》第六条和第七条的规定，对事故的发生负有主要责任，建议县司法机关依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[22]的规定，依法追究其刑事责任。

（三）建议行政处罚人员

李*海，男，老李机械加工店经营负责人，管理不善，安全教育培训不到位，导致蒋*清潜在风险辨识能力和安全防范意识不高，未能采取正确措施作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，对事故发生负有责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（三）项[23]的规定对其予以行政处罚。

---

[22]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

（四）建议追责问责和组织处理人员

1.田君*，男，中共党员，辰阳镇桑木桥村党总支部委员，负责安全、综治维稳等工作。开展辖区内风险隐患排查整治过程中，排查出了杨*银的泡沫碎熔加工场所无证无照，不具备安全生产条件，长期非法组织生产加工，但未予以劝阻并向属地人民政府或上级有关部门报告，负有直接监管责任，建议追责。

2.陈*，男，中共党员，辰阳镇桑木桥村党总支部书记、主任，安全专干，主持桑木桥村“村支两委”全面工作。开展辖区内风险隐患排查整治过程中，排查出了杨*银的泡沫碎熔加工场所无证无照，不具备安全生产条件，长期非法组织生产加工，但未予以劝阻并向属地人民政府或上级有关部门报告，负有直接监管责任，建议追责。

3.夏*华，男，群众，辰阳镇人民政府应急管理办公室实际负责人。在履行日常安全监督检查工作中，开展行政执法检查和打非治违工作不到位，履行属地安全生产监督管理职责不力；对杨*银的废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察，负有直接监管责任，建议追责。

4.李*其，男，中共党员，辰阳镇人民政府执法大队大队长[24]。开展辖区内的日常执法检查工作[25]不到位，履行属地安全生产监管职责和属地“打非治违”工作不力；对杨*银的废品回收店和

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

[24]《中共辰溪县辰阳镇委员会辰溪县辰阳镇人民政府关于调整辰阳镇2024年目标管理办法的通知》（辰镇发2024）8号）：一、党政领导分工综合执法大队负责人。

[25]《辰阳镇“六办三中心一执法大队”工作职能》：十、综合执法大队。负责安全生产、消防、市场监管等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；作为综合执法平台，统一组织辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法。

泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察，负有直接监管责任，建议追责。

5.邓*，男，中共党员，辰阳镇人民政府副镇长，分管应急，安全生产等工作。虽然部署安排了辖区内风险隐患大排查大整治等工作，但日常执法检查和打非治违工作不到位，履行属地安全生产监管职责不力；对杨*银的废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察，负有主要领导责任，建议追责。

6.李*，男，中共党员，县商务局商贸服务和流通业股股长。组织开展行业内废品回收及废旧泡沫加工场所检查过程中，日常监督检查和“打非治违”工作欠到位，履行行业安全生产监管职责[26]不力；对杨*银的废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察。负有直接监管责任，建议追责。

7.卢*军，男，中共党员，辰溪县商务局党组成员、副局长。部署安排开展废品回收行业生产经营单位日常检查和“打非治违”工作欠细致，履行行业安全生产监督管理职责不力；对杨*银的废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察，负有主要领导责任，建议追责。

8.周*华，男，中共党员，县市场监督管理局直属分局干部。负责排查包片区域内个体经营户未办理相关证照工作欠到位，履行日常市场监督管理职责不力，对杨*银的废品回收店和泡沫碎

[26]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

熔加工场所，无证无照，长期非法组织废品回收及经营加工行为失管失察，负有直接监管责任，建议追责。

9.龚*，女，群众，县市场监督管理局信用监督管理股股长。指导查处无证无照个体户生产经营工作不到位，履行日常市场监督管理职责不力，对杨*银废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察。负有直接监管责任，建议追责。

10.杨*，男，中共党员，县市场监督管理局党委委员、副局长[27]。分管行政审批和信用监管工作中，部署安排查处无证无照非法组织生产经营行为不到位，履行日常市场监督管理职责不力，对杨*银的废品回收店和泡沫碎熔加工场所，无证无照，长期非法组织生产经营加工行为失管失察。负有主要领导责任，建议追责。

（五）其他处理建议

1.责成辰阳镇人民政府向辰溪县委、县人民政府作出书面检查。

2.责成县商务局、县市场监督管理局向辰溪县委、县人民政府作出书面检查。

八、事故主要教训

该事故是一起无证无照的废品回收店加工场所，在对泡沫碎熔加工设备进行维修作业时，因加工场所不具备安全生产条件、安全管理不善引起的生产安全责任事故。全县各乡（镇）政府、各相关部门和事故相关生产经营单位要引以为戒，要认真落实日

[27]中共辰溪县市场监督管理局党委委员会关于调整辰溪县市场监督管理局党委成员分工的通知》（辰市监党字〔2024〕5号）：杨勇（局党委委员、副局长）协助局长负责分管行政审批、信用管理等工作，分管信用监管股、食安股等股室，同时承担分管领域的党建、安全生产、党风廉政建设等工作的“一岗双责”。

常检查和“打非治违”工作，指导帮扶各自监管的行业单位落实好安全生产主体责任，在生产经营过程中必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，充分认识安全管理责任的重要性，踏实履行日常安全管理和隐患排查职责，从源头上彻底消除各类事故的发生。

九、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训、压实安全生产责任、排查整治各类风险隐患，切实增强责任意识，并加强监管执法力度，相关乡镇及县直部门应做到以下五点：

1.辰阳镇桑木桥村委会要认真组织开展安全生产知识教育培训，促使村干部及工作人员熟识必要的安全工作知识，具备必要的安全生产检查能力，全面开展辖区内风险隐患排查治理，坚决杜绝无证无照生产经营行为，确保辖区内的安全生产工作卓有成效。

2.辰阳镇人民政府要严格落实“属地管理”职责，认真组织开展风险隐患排查整治和“打非治违”等工作，及时全面了解掌握属地内生产经营单位，特别是微、小企业，个体经营户的日常监督检查和指导帮助要落实到位，严格督促指导生产经营单位建立健全安全管理组织机构，完善各类安全管理制度。对不符合经营要求的生产经营单位、小作坊、小加工厂及个体户等，坚决依法依规取缔到位。

3.县商务局要按照“三管三必须”（即：“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”）的要求，落实好行业主管部门职责规定，加强对废品回收行业的监督管理，

摸清全县废品回收生产经营单位底数，指导帮助废品回收生产经营单位依法依规回收经营，加强现场教育培训、风险辨识、隐患排查等安全管理，督促落实安全生产主体责任。并会同市场、应急、消防等相关部门组织开展一轮全县再生资源回收行业专项安全大检查，对不具备安全生产条件的废品回收单位或个体，依据相关法律法规处理到位，坚决杜绝此类事故的发生。

4.县市场监督管理局要在全县范围内组织开展一轮打击无证无照非法组织生产经营行为的专项执法行动。

5.各乡镇、相关县直部门要引以为鉴，加大属地、行业内风险隐患排查整治和“打非治违”工作力度，严厉打击取缔非法违法组织生产、经营、建设行为，压实工作责任，坚决杜绝类似事故的发生。